

平潭综合实验区环境与国土资源局文件

岚环土综〔2019〕53号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于 印发《国有建设用地使用权受让人 变更管理办法（试行）》的通知

机关各处室、局属各单位：

为进一步完善和规范我区公开出让国有建设用地使用权受让人变更审批，现将《国有建设用地使用权受让人变更管理办法（试行）》印发给你们，请认真贯彻执行。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2019年4月8日

国有建设用地使用权受让人变更管理办法

（试行）

第一条 为进一步完善、规范我区公开出让国有建设用地使用权受让人变更审批，结合我区实际，制定本办法。

第二条 允许通过公开出让取得国有建设用地使用权的受让人（竞得人），在国有建设用地使用权出让合同约定的动工期限内，在土地权属登记前，成立新公司进行项目建设。本区注册的工业企业（含仓储物流）竞得工业用地（含仓储物流）使用权的，不再成立新公司进行开发建设。境外（含港澳台）投资者通过公开出让取得国有建设用地使用权的，应在出让文件规定的期限内经外资、工商等行政管理部门批准设立新公司，新公司的经营范围应包括公开出让地块的开发经营业务。

第三条 受让人（竞得人）为自然人、平潭综合实验区域外的法人或其他组织，应当根据出让文件要求注册成立新公司，对所竞得的地块进行开发。

第四条 竞买申请人（含自然人）竞得经营性国有建设用地使用权后，拟成立新公司进行开发的，应在竞买申请书中明确新公司的出资构成、成立时间等内容。竞得人应按约定办理新公司注册登记手续。

第五条 对于设定竞买资格条件的经营性用地项目和工

业用地（含仓储物流）项目，受让人（竞得人）所成立的新公司必须为其全资子公司。招拍挂出让文件有经营范围或业态限定的项目，成立新公司的经营范围应符合招拍挂出让文件要求。

第六条 存在下列违法违规违约行为的企业，在结案和问题查处整改到位前，不得作为新公司股东参与项目的开发建设：（一）未按土地出让合同约定缴交地价的；（二）因企业原因造成土地闲置一年以上的；（三）经出让人认定，存在违背出让合同约定条件开发利用土地情形的；（四）存在伪造公文骗取用地和非法倒卖土地等犯罪行为的；（五）存在非法转让土地使用权等违法行为的。

第七条 变更受让人名称由受让人提出申请，申请变更受让人应提交以下材料：受让人（竞得人）申请变更名称的报告、新公司营业执照、工商管理部门出具的新公司投资人和出资信息的证明。

第八条 出让人同意受让人名称变更后，应与变更后的受让人及原受让人签订该地块国有建设用地使用权出让合同之补充合同。

第九条 本管理办法由平潭综合实验区环境与国土资源局负责解释，自发布之日起施行。原平潭综合实验区环境与国土资源局关于印发《国有建设用地使用权受让人变更管理办法（试行）》（岚环土综〔2016〕11号）废止。

